선거시행세칙

2019 년 12 월 01 일 제 정
2020 년 12 월 12 일 개 정
2023 년 12 월 24 일 개 정
[총학생회 세칙 제 2 호]

제 1 장 총 칙

제 1 조【목적】본 세칙은 포항공과대학교 총학생회장단 선거에 관한 세부적인 사항을 규정하여 선거가 본회 회원의 자유로운 의사와 민주적인 절차에 의하여 공정히 행하여지도록 하고, 선거와 관련한 부정을 방지함으로써 본회의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제 2 조【적용범위】① 본 세칙은 총학생회장단 선거에 적용한다.
② 본회의 자치기구 · 전문기구 · 언론기구 · 특별기구의 선거는 해당 기구의 자치규칙에 따라 시행됨을 원칙으로 한다. 단, 선거와 관련된 자치규칙이 없거나 부실한 자치기구 · 전문기구 · 언론기구 · 특별기구의 경우에는 해당 기구의 의결기관 또는 선거관리위원회의 의결을 통해 본 세칙의 일부를 적용 내지 준용하도록 할 수 있다.

제 3 조【정의】① 본 세칙에서 “선거인”이라 함은 제 9 조의 조건을 만족하게 하는 선거권이 있는 자를 말한다.
② 본 세칙에서 “공식지위”라 함은 다음 각 호에 해당하는 지위를 말한다.
1. 총학생회장단
2. 중앙운영위원
3. 전체학생대의원회의 대의원
4. 각 자치기구 임시집행체계의 장
5. 각 언론기구장
③ 본 세칙에서 “선거본부”라 함은 총학생회장단 선거에 등록한 조를 말한다.
④ 본 세칙에서 “정후보”, “부후보”라 함은 각각 총학생회장단 선거에 등록한 총학생회장 후보, 부총학생회장 후보를 말한다.

제 4 조【선거사무협조】본회 산하기구는 선거사무에 관하여 중앙선거관리위원회의 협조요구를 받은 때에는 먼저 이에 따라야 할 의무가 있다.

제 5 조【선거권 행사의 보장】① 중앙선거관리위원회는 선거인이 선거권을 행사할 수 있도록 필요한

조치를 취하여야 한다.
② 중앙선거관리위원회는 선거인 또는 관계자에게 선거인명부를 열람하거나 투표하기 위하여 필요한 시간을 보장하여야 한다.
③ 중앙선거관리위원회는 휴학생의 선거권 행사를 보장하기 위하여, 제 11 조의 선거인 등록 절차에 대하여 성실히 공지하여야 한다.
④ 선거인은 성실하게 선거에 참여하여 선거권을 행사하여야 한다.

제 6 조【후보자의 공정경쟁의무】선거에 참여하는 후보자(후보자가 되고자 하는 자를 포함한다) 및 후보자를 위하여 선거운동을 하는 자는 선거운동을 함에 있어 본 세칙을 준수하고 공정하게 경쟁하여야 하며 후보자의 정견을 지지 · 선전하거나 이를 비판 · 반대함에 있어 선량한 풍속 및 기타 사회질서를 해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제 7 조【언론기관의 공정보도의무】① 방송 · 신문 · 교지 및 기타의 간행물을 관리하거나 편집 · 취재 · 집필 · 보도하는 자가 후보자의 정견 기타사항에 관하여 보도 · 논평을 하는 경우와 후보자 또는 그의 대리인을 참여하게 하여 대담을 하거나 토론을 행하고 이를 방송 · 보도하는 경우에는 공정하게 하여야 한다.
② 본회 언론기구가 후보자에 대한 비판 기사를 작성하여 게시한 경우, 해당 후보자의 요청이 있을 때 후보자의 해명을 비판 기사를 게시한 방법과 같은 방법으로 게시할 의무가 있다.
③ 선거 당일은 투표가 끝날 때까지 언론 활동을 할 수 없다.

제 8 조【중립의무】① 공식지위를 맡고 있는 자 및 기타 중앙선거관리위원회가 정하는 자는 선거에 대한 부당한 영향력의 행사 및 기타 선거 결과에 영향을 미치는 불공정한 행위를 하여서는 아니 된다.
② 본회의 모든 산하기구는 기구의 명의로 특정 후보를 지지, 선거운동을 할 수 없다.
③ 제 1 항에도 불구하고, 후보자로 등록한 자는 중립의무를 지니지 아니한다.

제 2 장 선거권과 피선거권

제 9 조【선거권】①「회원에 관한 세칙」제 4 조제 1 항에 따라 본회의 회원은 선거권을 가진다. 단, 원활한 선거관리 업무를 위하여 선거인명부를 공고한 이후의 회원 변동사항은 선거권에 영향을 미치지 아니한다.
② 제 1 항에도 불구하고 본교 휴학생의 경우 제 11 조의 선거인 등록 과정을 마쳐야 선거권을 획득할 수 있다.

제 10 조【피선거권】① 다음 각 호를 모두 만족하는 총학생회 정회원은 총학생회장단 선거의

피선거권이 있다.
1. 학사 4 학기 이상 등록한 자
2. 총학생회칙에 반하는 활동 목적을 갖지 아니한 자
3. 학칙에 의해 징계를 받은 사실이 없는 자
② 제 1 항제 3 호에도 불구하고, 근신 처분을 받은 사실이 있으나 그 기간이 만료된 자는 징계를 받지 않은 것으로 본다.
③ 다음 각 호의 조건을 모두 만족한 조는 총학생회장단의 피선거권이 있다.
1. 총학생회장 후보 및 부총학생회장 후보 각 1 인 모두 제 10 조제 1 항을 만족하는 조
2. 본회 회원 50 인 이상의 추천을 받은 조 (후보간 중복 추천은 가능하다)

제 11 조【선거인 등록】① 회원 중 재학생의 경우는 자동으로 선거인으로 등록된다.
② 본교 휴학생은 선거인 등록 절차를 마쳐야 선거권을 획득할 수 있다.
③ 중앙선거관리위원회는 후보자 등록에 대한 공고와 함께 선거인 등록 절차에 대해 공고하여야 한다.
④ 선거인 등록을 하고자 하는 자는 선거인 등록원을 중앙선거관리위원회에 제출하여야 한다. 선거인 등록원은「서식관리규칙」에서 정한 서식에 의한다.
⑤ 중앙선거관리위원회는 제출된 등록원을 심의하여 등록원에 누락된 정보가 없고 등록한 사람이 본인이라 판단되는 경우, 선거인명부에 포함시킨다.
⑥ 제출된 등록원에 누락된 정보가 있거나, 선거인 등록을 한 사람이 본인이 아니라 판단된 경우, 중앙선거관리위원회는 이를 확인하기 위해 등록을 보류하고, 추가적인 정보를 요청할 수 있다.
⑦ 선거인명부가 공개된 이후에는 선거인 등록을 할 수 없다. 단, 제 5 항에 따라 등록이 보류된 경우, 선거일 전일까지 등록을 완료할 수 있다.

제 3 장 중앙선거관리위원회

제 12 조【목적】중앙선거관리위원회는 총학생회장단 선거가 민주적인 절차에 의하여 공정하게 치러질 수 있도록 관리하는 것을 목적으로 하는 기구이다.

제 13 조【구성】① 중앙선거관리위원회는 투표일로부터 60 일 전에는 구성되어야 한다. 단, 보궐선거 사유가 발생한 경우 즉시 구성되어야 한다.
② 자치기구 회장 전원은 중앙선거관리위원회 당연직 위원이 된다. 단, 중앙선거관리위원회에 선거 사무를 위임한 자치기구의 회장은 중앙선거관리위원에서 제외한다.
③ 중앙선거관리위원회는 원활한 선거사무를 위해 사무위원을 둘 수 있다. 사무위원은 회의의 재적에서 제하며 의결권을 갖지 않는다.

④ 중앙선거관리위원의 임기는 중앙선거관리위원회에서 당해 주관하는 선거 및 재선거 업무의 종료 후 다음 전체학생대의원회의 산회 전까지로 한다.

제 14 조【위원장】① 위원장은 중앙선거관리위원회를 대표하고 그 사무를 관리 · 감독한다.
② 위원장은 중앙선거관리위원회의 대표로서 의결기구에 제반 사항을 보고하여야 한다.
③ 위원장은 중앙선거관리위원회 당연직 위원 중 1 인을 호선하여 선출한다.

제 15 조【업무 및 권한】① 중앙선거관리위원회는 다음 각 호의 사무를 행한다.
1. 총학생회장단 선거 업무의 기획 및 집행
2. 총학생회장단 선거에 대한 홍보
3. 총학생회장단 선거의 민주성 · 공정성을 높이기 위한 활동
4.「총학생회칙」 및 본 세칙, 선거운동본부장회의 의결사항에 따른 각 선거본부 및 선거운동본부 감시
5.「총학생회칙」 및 본 세칙, 선거운동본부장회의 의결사항을 위반한 선거본부에 대한 징계 조치
6. 총학생회장단 선거의 원활한 진행을 위한 각 선거본부와의 협의
7. 본회 산하 자치기구의 선거 권한을 위임 받은 경우, 본회 산하 자치기구의 선거사무
8. 그 밖에 총학생회장단 선거 운영에 필요하다고 인정되는 사안
② 중앙선거관리위원회는「총학생회칙」과 본 세칙을 성실히 준수함으로써 선거의 관리에 공정을 기하여야 한다.
③ 중앙선거관리위원회는 본회 산하기구의 사업 집행, 의견 표명 등이 선거에 영향을 미칠 수 있다고 판단될 경우에 해당 행위의 중지를 요구할 수 있다.
④ 중앙선거관리위원회는 업무 진행을 위해 해당 업무에 한하여 각 선거운동본부에서 일정 수의 인원을 모집할 수 있으며 불응하는 선거본부에는 주의를 부과할 수 있다. 단, 중앙선거관리위원회는 업무 시작 12 시간 전까지 각 선거운동본부에 모집을 요청해야 한다.
⑤ 중앙선거관리위원회는 특정 선거본부를 비방하거나 토론문화를 해치는 게시물을 삭제, 철거하거나 관리자에게 이를 요청하여 삭제, 철거할 수 있다.

제 16 조【의무】① 중앙선거관리위원은 책임 있는 자세로 선거가 민주적인 절차에 의하여 공정하게 치러질 수 있도록 하여야 한다.
② 중앙선거관리위원은「총학생회칙」 및 본 세칙을 준수해야 한다.
③ 중앙선거관리위원은 선거에 대해 중립의 원칙을 지키며 공정한 가치판단을 하여 부당한 영향력의 행사 또는 선거 결과에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니된다.
④ 중앙선거관리위원은 총학생회장단 선거 및 본회 산하 자치기구 중 중앙선거관리위원회에 선거사무를 위임한 자치기구 회장(단) 선거의 피선거권이 없으며, 선거운동, 선거운동본부 가입 등의 행위를 할 수 없다. 이는 중앙선거관리위원회 위원이 해임되거나 사임한 이후에도 같다.
⑤ 제 4 항의 단서에도 불구하고, 투표일 50 일 이전까지 중앙선거관리위원을 사임할 경우,

총학생회장단 선거 및 본 회 산하 자치기구 회장(단) 선거의 피선거권을 득할 수 있다.

제 17 조【선거관리 권한 위임】① 중앙선거관리위원회는 특정 자치기구의 의결기관 또는 선거관리위원회에서 자체적으로 선거를 진행할 수 없는 등의 사유로 인한 선거관리 권한 위임 요청이 있을 경우, 해당 자치기구의 선거관리를 대행할 수 있다.
② 선거관리 권한 위임은 투표일로부터 50 일 전까지 완료하여야 하며,「서식관리규칙」에서 정한 서식에 의하여야 한다.
③ 중앙선거관리위원회는 각 자치기구에서 선거를 진행할 수 있는 등 선거관리 권한 위임 요청이 타당하지 않다고 판단되는 경우, 선거관리 권한 위임 요청을 거절할 수 있다. 단, 투표일로부터 45 일 전까지는 선거관리 권한 위임 요청 거절을 해당 자치기구의 의결기관 또는 선거관리위원회에 전달하고 공고하여야 한다.
④ 중앙선거관리위원회는 선거관리 권한 위임 요청을 승인한 경우 24 시간 내에 공고하여야한다.

제 18 조【해임】중앙선거관리위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때가 아니면 어떠한 경우에도 해임되지 아니하며 중앙선거관리위원으로서의 신분을 보장한다.
1. 선거에 부정하게 관여하여 전체학생대의원회의에 의해 해임된 때
2. 학칙에 의해 징계를 받은 때 (단, 학사 경고와 근신 처분은 제외한다.)

제 19 조【사임】① 중앙선거관리위원은 불가피한 사유가 아니면 사임할 수 없다.
② 중앙선거관리위원은 사임에 대한 이유를 중앙선거관리위원장에게 전달하여야 한다. 사임 요구의 수리 여부는 중앙선거관리위원회에서 결정한다.

제 20 조【사무위원】중앙선거관리위원회는 의결을 통해 총학생회 정회원 중에서 일정 수를 사무위원으로 위촉할 수 있다.

제 21 조【회의】① 중앙선거관리위원회는 다음 각 호 중 하나에 의해 위원장이 소집한다.
1. 위원장의 소집 요구
2. 재적 중앙선거관리위원회 당연직 위원 3 분의 1 이상의 연서에 따른 소집요구
3. 각 선거운동본부장의 이의제기에 따른 소집요구
② 중앙선거관리위원회는 재적 구성원 과반수 출석으로 개회하고 중요의결요건으로 의결한다.
③ 표결은 기명으로 함을 원칙으로 하며, 중요한 안건으로서 위원장 또는 당연직 위원이 제의하여 출석 당연직 위원 3 분의 1 이상의 요구가 있을 때에는 무기명으로 할 수 있다.
④ 중앙선거관리위원회는 다음 각 호에 해당하는 자에게 회의 출석을 요구할 수 있다.
1. 각 후보자
2. 각 선거운동본부장

3. 각 사무위원
4. 기타 선거 사무를 원활히 진행하는데 필요하다고 판단되는 자
⑤ 중앙선거관리위원회의 심의 및 의결사항은 모두 지체 없이 회원들에게 공개되어야 한다.

제 4 장 선거운동본부

제 22 조【목적】선거운동본부는 총학생회장단 선거에 등록한 조의 선거운동을 통해 해당 조의 당선을 도모하고, 각 현안에 대한 의견 표명, 정책 개발 등을 통해 회원의 선거와 관련된 의사 형성에 도움을 주는 회원의 자발적 조직을 말한다.

제 23 조【구성】선거운동본부는 총학생회장단 선거 후보자, 선거운동본부장, 선거운동본부원으로 구성된다.

제 24 조【의무】① 선거운동본부는 총학생회장단 선거가 민주적이고 공정하게 치러지도록 노력하여야 한다.
② 선거운동본부는「총학생회칙」, 본 세칙, 중앙선거관리위원회 및 선거운동본부장회의의 의결사항을 준수하여야 한다.

제 25 조【선거운동본부장】① 선거운동본부장은 해당 선거운동본부를 대표하고, 선거 과정 전반에서 후보자를 보좌하며, 후보자를 대신하여 중앙선거관리위원회를 상대로 선거 운영 전반에 관한 의사를 표명한다.
② 선거운동본부장은 총학생회장단 선거 후보자가 임명한다.
③ 선거운동본부장은 선거운동본부의 모든 행동에 대해 책임을 지며, 선거운동본부장의 과실은 후보자 본인의 과실과 동등한 것으로 본다.

제 26 조【선거운동본부원】① 선거운동본부원은 해당 선거본부의 당선을 위해 선거운동을 진행하고, 정책 개발을 돕는다.
② 제 40 조에서 정의한 선거운동을 할 수 없는 자는 선거운동본부원이 될 수 없다.

제 27 조【선거운동본부 등록】① 선거운동본부의 등록은 제 34 조에 따라 후보 등록 신청과 함께 등록한다.
② 후보자는 어떠한 경우에도 인쇄물 · 시설물 및 기타 광고물을 이용하여 선거운동본부원을 모집할 수 없다.
③ 선거운동본부원은 선거운동본부장을 포함하여 최대 30 인을 넘어서는 아니된다.
④ 선거운동본부의 등록은「서식관리규칙」에서 정한 서식에 의하여야 한다.

제 28 조【선거운동본부장회의】① 선거운동본부장회의는 중앙선거관리위원장 및 각 선거운동본부장으로 구성된다.
② 선거운동본부장회의는 다음 각 호의 사항에 대해 논의하고 합의한다.
1. 집단선거운동 장소 및 시간
2. 공약발표회 및 합동토론회의 세부 사항
3. 기타 각 선거운동본부장 및 중앙선거관리위원회에서 논의해야 한다고 인정한 사항
③ 선거운동본부장회의의 의결은 합리적 토론 및 토의에 근거한 만장일치를 지향한다.
④ 만장일치가 어렵다고 판단될 경우, 중앙선거관리위원회의 결정을 따른다.
⑤ 각 선거운동본부는 선거운동본부장회의의 의결 결과를 존중하고 지켜야 한다.

제 5 장 선거인명부

제 29 조【명부작성】① 선거를 실시하는 때에는 중앙선거관리위원회는 선거일 7 일 전까지 선거인을 조사하여 선거인명부를 작성하여야 한다.
② 선거인명부에는 선거인의 성명 · 학번 · 학과 및 기타 필요한 사항을 기재할 수 있다. 단, 선거인명부의 정보 공개 범위는 개인정보를 침해하지 않는 선에서 당해 중앙선거관리위원회의 결정으로 정한다.
③ 누구든지 같은 선거에 있어 두 번 이상 선거인명부에 오를 수 없다.
④ 제 1 항의 규정에 의한 선거인명부의 작성은 전산조직에 의할 수 있다.
⑤ 선거인명부의 서식 및 기타 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정으로 정한다.

제 30 조【명부열람】① 중앙선거관리위원회는 선거인명부 작성기간 만료일의 다음날부터 온라인에서 선거인명부를 열람할 수 있도록 기술적 조치를 하여야 한다.
② 선거인은 누구든지 선거인명부를 자유로이 열람할 수 있다.
③ 중앙선거관리위원장은 열람개시일 3 일 전까지 제 1 항의 인터넷홈페이지 주소 및 열람방법을 공고하여야 한다.
④ 중앙선거관리위원장은 개인정보 보호를 위해 선거인명부 내의 학번을 비공개하고 선거인을 식별할 수 있는 다른 정보로 대체하여야 한다.

제 31 조【이의신청과 결정】① 선거인은 누구든지 선거인명부에 누락 또는 오기가 있거나 자격이 없는 선거인이 올라 있다고 인정되는 때에는 열람 기간 내에 구술 또는 서면으로 중앙선거관리위원장에게 이의를 신청할 수 있다.
② 제 1 항의 신청이 있는 때에는 중앙선거관리위원장은 그 신청이 있는 날의 다음 날까지 심사 · 결정하되, 그 신청이 이유 있다고 결정한 때에는 즉시 선거인명부를 정정하고

신청인 · 관계인에게 통지하여야 하며, 이유 없다고 결정한 때에는 즉시 그 사유를 신청인에 통지하여야 한다.

제 6 장 선거

제 1 절 선거 일정

제 32 조【선거 일정】① 선거는「총학생회칙」제 48 조제 1 항에 따라 총학생회장단 임기만료 50 일 이전에 중앙선거관리위원회가 정한 날짜에 실시한다.
② 총학생회장단 선거기간은 선거 공고, 후보 등록 기간, 선거운동 기간, 투표일, 개표일로 구성되며, 이에 대한 일정은 총학생회칙 제 48 조제 2 항을 준용한다.
③ 중앙선거관리위원회는 등록 기간을 5 일 이내, 선거운동 기간을 14 일 이내, 투표일을 2 일 이내로 하여 선거 일정을 정한다.
④ 기타 구체적인 선거 일정은 중앙선거관리위원회에서 정한다.
⑤ 제 87 조의 사유로 인하여 실시하는 재선거 또는 보궐선거의 선거 일정은 중앙선거관리위원회가 자율적으로 정하여 신속한 선거가 진행될 수 있도록 한다.

제 33 조【공고】중앙선거관리위원회는 후보 등록 마감 10 일 전에 다음 각 호를 명시한 선거 공고를 하여야 한다.
1. 제 32 조제 3 항에 따라 확정된 선거 일정
2. 제 34 조제 3 항의 등록 마감 시각
3. 제 34 조제 1 항의 후보 등록에 필요한 서류
4. 중앙선거관리위원장 및 중앙선거관리위원 명단

제 2 절 후보 등록

제 34 조【후보 등록】① 총학생회장단 선거에 등록하려는 모든 선거본부는 중앙선거관리위원회가 정한 기간 동안 중앙선거관리위원회에 다음 각 호의 서류를 작성하여 제출하여야 한다.
1. 후보 등록 신청서
2. 회원 50 인 이상의 추천서
3. 정후보와 부후보의 재학증명서 각 1 부
4. 정후보와 부후보의 이력서 각 1 부
5. 선거운동본부 등록원
6. 정후보와 부후보의 증명사진 각 1 부

7. 정후보와 부후보의 해당 학기까지의 학생회비 납부내역
② 제 1 항제 3 호, 제 6 호, 제 7 호, 제 8 호를 제외한 서류는「서식관리규칙」에서 정한 서식에 의하여야 한다.
③ 등록 마감 시각은 후보 등록 기간 마지막 날 24 시로 한다. 등록 마감 시각 이후에는 등록할 수 없다.

제 35 조【등록 심사 및 무효】① 중앙선거관리위원회는 후보 등록 마감 이후 24 시간 이내에 회의를 열어 제 34 조제 1 항에 따라 제출된 서류를 심사한다.
② 중앙선거관리위원회는 등록 심사 결과 제 34 조제 1 항에 따른 제출 서류에 결함이 있을 때, 해당 선거본부에 주의 1 회를 주고, 서류의 보충을 요구할 수 있다. 이 때, 해당 선거본부는 3 일 이내에 해당 서류를 보충하여 제출하여야 한다.
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 그 후보자의 등록을 무효로 한다.
1. 후보자의 피선거권이 없는 것이 발견될 때
2. 제 16 조제 4 항, 제 5 항에 의거, 선거일 50 일 전 이후에 중앙선거관리위원회 위원이었던 것이 발견된 때
3. 제 2 항에 따라 서류의 보충을 요구하였으나, 3 일 이내에 해당 서류를 보충하여 제출하지 아니할 때
④ 제 1 항의 심사 결과 문제가 없는 것으로 결정되면 중앙선거관리위원회는 해당 선거본부의 총학생회장단 선거 후보 등록을 허가한다.

제 36 조【후보 사퇴】후보자가 사퇴하고자 하는 때에는 자신이 직접 중앙선거관리위원회에 서면으로 신고해야 한다.

제 37 조【후보 등록 등에 관한 공고】① 중앙선거관리위원회는 후보 등록 마감 다음 날까지 다음 각 호의 사항을 명시한 입후보자 공고를 하여야 한다.
1. 정후보와 부후보의 성명, 소속 학과, 학번
2. 정후보와 부후보의 등록 학기 및 이력
3. 선거본부명 및 선거운동본부장의 성명, 소속 학과, 학번
4. 핵심 선거공약
② 후보자가 사퇴 · 사망하거나 등록이 무효가 된 때에는 중앙선거관리위원회는 지체 없이 이를 공고하여야 한다.

제 3 절 선거운동

제 38 조【선거운동의 정의 등】① 본 세칙에서 “선거운동”이라 함은 후보자가 당선되거나 되게 하거나 되지 못하게 하기 위한 행위를 말한다. 다만 다음 각 호에 해당하는 행위는 선거운동으로 보지 아니한다.

1. 선거에 대한 단순한 의견개진 및 의사표시
2. 입후보와 선거운동을 위한 준비행위
3. 본회 언론기구의 선거 및 후보자에 대한 언론활동
4. 기타 당해 중앙선거관리위원회가 선거운동이 아닌 것으로 판단한 행위
② 본회 회원은 누구나 자유롭게 선거운동에 참여할 수 있다. 단, 제 40 조에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 39 조【선거운동기간, 선거운동시간】① 선거운동은 당해 중앙선거관리위원회가 정한 시점부터 선거일 전일까지에 한하여 할 수 있다.
② 선거운동은 7 시부터 23 시까지 할 수 있다. 단, 제 50 조에 대해서는 예외를 인정한다.
③ 제 1 항, 제 2 항에도 불구하고, 선거운동 기간이 아닌 기간에 언론기구 혹은 이에 준하는 매체에서 특정 후보자에 대한 비판 기사를 게시한 경우, 해당 후보자는 이에 대한 해명을 게시할 수 있다.

제 40 조【선거운동을 할 수 없는 자】다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 선거운동을 할 수 없다.
1. 본회의 회원이 아닌 자
2. 제 8 조에 의해 중립의무를 지켜야 하는 자
3. 기타 당해 중앙선거관리위원회가 공정 선거를 위해 선거운동을 금지, 제한한 자

제 41 조【선거벽보】① 선전벽보는 벽에 붙은 포스터, 대자보만이 인정된다.
② 포스터에는 후보자 사진, 이름, 기호를 필수사항으로 기재하여야 한다.
③ 포스터의 크기는 B3 이하로 제한한다.
④ 한 후보당 붙일 수 있는 최대 포스터의 개수는 20 장으로 한다.
⑤ 당해 중앙선거관리위원회가 결정한 특별장소에서는 후보자가 포스터를 부착할 수 없으며, 특별장소에 붙는 모든 후보의 포스터는 공평하게 당해 중앙선거관리위원회에 의해 부착된다.
⑥ 당해 중앙선거관리위원회가 정하지 않은 나머지 장소에 대해선 자유로이 하되 다음 각 호를 따른다.
1. 한 건물에 8 개 이하
2. 5m 이내의 장소에 붙일 시 포스터끼리 밀착하여 부착함
⑦ 대자보는 전지 크기로 벽에 붙이는 공고를 말하며, 당해 중앙선거관리위원회가 정한 장소에 한 후보 당 한 부 씩만 붙일 수 있다.

제 42 조【선거공보】① 후보자와 선거운동본부는 선거운동을 위하여 생활관에 발송되는 전단형 선거공보를 작성할 수 있다.
② 제 1 항의 규정에 따른 전단형 선거공보는 A4 크기 1 매(양면에 게재할 수 있다)로 작성한다.
③ 제 1 항의 규정에 따른 전단형 선거공보의 수량은 선거운동 시작일 당시 생활관자치회원 수

이내로 한다.
④ 선거공보의 제출과 발송은 다음 각 호에 따른다.
1. 후보자가 당해 중앙선거관리위원회가 요청하는 날까지 중앙선거관리위원회에 제출하고, 중앙선거관리위원회가 이를 확인하고 동봉하여 발송한다.
2. 후보자는 중앙선거관리위원회의 요청에 따라 선거공보 발송에 필요한 인력을 지원할 의무가 있다.

제 43 조【소형 인쇄물】① 후보자와 선거운동본부는 선거운동을 위하여 책자형 혹은 전단형 소형인쇄물을 제작할 수 있다.
② 선거운동기간 중 제작할 수 있는 소형 인쇄물은 한 후보당 최대 2 종으로 제한한다.

제 44 조【현수막】① 후보자와 선거운동본부는 선거운동을 위하여 교내에 최대 2 매의 현수막을 게시할 수 있다.
② 제 1 항의 현수막의 규격 및 게시방법 등에 관하여 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회가 결정하여 발표한다.

제 45 조【후보자 등의 방송연설】교내 각종 방송사의 주관으로 한 후보자 당 당해 중앙선거관리위원회가 정한 길이의 방송연설 동영상 1 편을 허용한다.

제 46 조【합동연설회】선거인들의 올바른 판단과 선택을 돕기 위하여 후보자들의 합동연설회를 당해 중앙선거관리위원회가 주최로 개최한다.

제 47 조【공개 장소에서의 연설 · 대담】후보자와 선거운동본부는 선거운동을 위하여 공개 장소에서의 연설 · 대담을 72 시간 전에 당해 중앙선거관리위원회의 사전 승인을 받아 실시 할 수 있다.

제 48 조【공약발표회】① 선거인들의 올바른 판단과 선택을 돕기 위하여 후보자 등 초청 공약발표회를 당해 중앙선거관리위원회가 주최로 언론기구와 협의하여 개최한다.
② 선거본부는 공약발표회에 반드시 참여하여야 한다. 선거본부가 공약발표회장에 정시에 도착하지 않은 경우 중앙선거관리위원회는 해당 선거본부에 주의 1 회를 준다.
③ 공약발표회는 각 선거본부의 소견 및 주요 공약 발표, 언론기구의 질의와 후보자의 응답, 기타 참석자의 질의와 후보자의 응답으로 구성된다.
④ 공약발표회의 진행은 중앙선거관리위원장이 한다. 중앙선거관리위원장이 부득이한 사유로 진행할 수 없는 경우 중앙선거관리위원 중 1 인이 진행을 대신한다.
⑤ 공약발표회의 내용은 중앙선거관리위원회와 각 언론기구의 협의를 거쳐 적당한 매체를 통해 공개할 수 있다.
⑥ 기타 공약발표회의 진행에 대해서는 선거운동본부장회의에서 결정한다.

제 49 조【합동토론회】① 선거인들의 올바른 판단과 선택을 돕기 위하여 후보자 합동토론회를

중앙선거관리위원회가 주최로 언론기구와 협의하여 개최한다.
② 선거본부는 합동토론회에 반드시 참여하여야 한다. 선거본부가 합동토론회장에 정시에 도착하지 않은 경우 중앙선거관리위원회는 해당 선거본부에 주의 1 회를 준다.
③ 합동토론회는 언론기구의 공통질문에 대한 토론, 각 선거운동본부에서 준비한 질문에 대한 토론, 기타 참석자의 질의에 대한 토론으로 구성된다.
④ 합동토론회의 진행은 중앙선거관리위원장이 한다. 중앙선거관리위원장이 부득이한 사유로 진행할 수 없는 경우 중앙선거관리위원 중 1 인이 진행을 대신한다.
⑤ 기타 합동토론회의 진행에 대해서는 선거운동본부장회의에서 결정한다.
⑥ 합동토론회의 내용은 중앙선거관리위원회와 각 언론기구의 협의를 거쳐 적당한 매체를 통해 공개할 수 있다.
⑦ 총학생회장단 선거가 단일 후보인 경우 합동토론회를 개최하지 않는다.

제 50 조【정보통신망을 이용한 선거운동】① 선거운동을 할 수 있는 자는 선거운동기간 중에 정보통신망을 이용하여 중앙선거관리위원회에서 허용한 인터넷 홈페이지 또는 그 게시판 · 대화방 등에 선거운동을 위한 내용의 정보를 게시하는 방법으로 선거운동을 할 수 있다.
② 누구든지 정보통신망을 이용하여 후보자에 관하여 허위의 사실을 유포하여서는 안 되며, 공연히 사실을 적시하여 이들을 비방하여서는 안 된다. 다만, 진실한 사실로서 공공의 이익에 관한 때에는 그러하지 아니하다.
③ 중앙선거관리위원회는 본 세칙의 규정에 위반되는 정보가 인터넷 홈페이지 또는 그 게시판 · 대화방 등에 게시되거나, 정보통신망을 통하여 전송되는 사실을 발견한 때에는 당해 정보가 게시된 인터넷 홈페이지를 관리 · 운영하는 자에게 해당 정보의 삭제를 요청할 수 있다.
④ 제 3 항의 규정에 의한 요청을 받은 인터넷 홈페이지 관리 · 운영자 또는 정보통신서비스제공자는 그 요청을 받은 날부터, 해당 정보를 게시하거나 전송한 자는 당해 정보가 삭제되거나 그 취급이 거부 · 정지 또는 제한된 날부터 3 일 이내에 그 요청을 한 중앙선거관리위원회에 이의신청을 할 수 있다.
⑤ 총학생회장단 선거와 관련하여 본회 회원 전체에게 발송되는 이메일은 중앙선거관리위원회만이 발송할 수 있으며, 모든 후보에 대한 내용을 함께 전송한다.
⑥ 위법한 정보의 게시에 대한 삭제 등의 요청, 이의신청 기타 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.

제 51 조【동영상 제작 후 공개된 장소에서 상영】후보자와 선거운동본부는 선거운동을 위하여 당해 중앙선거관리위원회가 정한 장소에 있는 장치를 통해 동영상을 일반 군중에게 상영 할 수 있다. 단, 동영상 상영에 대한 세부 내용은 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.

제 52 조【선거 소품】① “선거소품”은 어깨띠, 티셔츠, 모자, 깃발, 머플러, 전신 사이즈 인형 등 선거운동에 사용하는 모든 물품을 칭한다.

② 중앙선거관리위원회는 공정 선거에 저해된다고 판단되는 선거 소품에 대해 시정 명령, 주의, 경고의 조치를 통해 제재를 가할 의무가 있다.

제 53 조【집단 선거운동】① 집단 선거운동은 선거운동본부원으로 구성된 다수의 사람들이 거리를 행렬하거나 모여서 홍보를 위한 선거유세를 하는 행위를 칭한다.
② 선거운동본부원 외에는 집단 선거운동에 참여할 수 없으며, 집단 선거운동에 참여하는 자는 모두 선거운동본부원임을 나타낼 수 있는 표식을 해야 한다.
③ 후보자는 집단 선거운동 실시 24 시간 전에 이를 중앙선거관리위원회에 신고해야한다.
④ 집단 선거운동 기간은 1 주일 이내로 한다.
⑤ 기타 집단 선거운동에 대한 사항은 선거운동본부장회의에서 결정한다.

제 54 조【금지사항 등】① 제 41 조부터 제 53 조에 허용된 선거운동을 제외한 후보자와 선거운동본부의 모든 행위는 중앙선거관리위원회의 규제 대상이며, 특별히 다음 각 호의 사항을 금지한다.
1. 구내방송
2. 생활관 방문
3. 서명, 날인 운동
4. 여론조사 공표
5. 서신, 전보
6. 기부행위
7. 동원 선거운동 (선거운동본부원이 아닌 자가 집단 선거운동에 동원되는 것)
8. 시설물 설치
9. 소음 등 교내 질서를 방해하는 과도한 선거운동
10. 전화, 문자 메시지, 이메일 등의 회원들에게 개별적인 연락 발송
11. 기타 당해 중앙선거관리위원회가 공정 선거를 위해 금지를 결정한 사항들
② 본 세칙에 허용이 명시되지 않았으나, 제 1 항에 해당하지 않고 당해 중앙선거관리위원회가 공정 선거를 저해하지 않는 것으로 확인한 후보자와 선거운동본부의 모든 창의적인 선거운동은 허용된다.

제 55 조【기부행위의 정의】① 투표권이 있는 사람 혹은 투표권이 있는 사람과 직접 관계된 사람들의 기관, 단체 시설 및 모임이나 행사에 대해 금전, 물품 기타 재산상 이익의 제공(식사 포함), 이익제공의 의사표시 또는 그 제공을 약속하는 행위를 기부행위로 간주한다.
② 다음 각 호는 기부행위로 간주하지 않는다.
1. 선거 선거운동본부원들에게 식사 등의 음식물을 제공하는 행위
2. 관혼상제의식 기타 경조사에 축의, 부의금품을 제공하는 행위
3. 동아리, 학과 및 각종 친목단체의 구성원으로서 당해 단체의 운영 관례상의 의무에 기하여 종전의 범위 안에서 회비를 납부하는 행위

제 4 절 선거비용

제 56 조【선거비용의 정의】“선거비용” 이란 선거활동에 필요한 모든 인적, 물적 자원을 사용하는데 지출한 비용을 칭한다.

제 57 조【선거비용의 의무 및 한도】① 각 후보자와 선거운동본부는 선거운동에 소요된 모든 총학생회 선거활동지원금 및 당해 중앙선거관리위원회가 정한 모든 자비 지출 상황에 대하여 영수증을 선거 종료 후 1 주일 이내에 중앙선거관리위원회에 제출하여 감사 받을 의무가 있다.
② 선거비용 중 선거활동지원금은 당해 연도 총학생회 예산안이 정한 바대로 중앙선거관리위원회가 선거운동 기간 중에 각 후보자와 선거 본부에 지원 해 주어야 한다.
③ 각 후보자와 선거운동본부는 선거비용을 최고 200 만 원까지 지출할 수 있으며, 이를 초과하여 선거비용을 지출 하였거나 허위 비용 영수증을 제출 했을 시 중앙선거관리위원회에 의해 최고 당선 무효의 결정이 내려질 수 있다.

제 5 절 벌칙

제 58 조【벌칙】① 후보자 또는 선거운동본부가 본 세칙에 위배되는 행위를 한 경우,
중앙선거관리위원회는 주의 또는 경고의 조치를 취할 수 있다.
② 중앙선거관리위원회는 각 사례에 대해 주의, 경고 1 회 또는 경고 2 회를 줄 수 있다.
③ 주의를 받은 후에도 해당 선거운동본부가 징계 사유에 해당하는 행위를 지체 없이 시정하지 않았을 거나 주의가 2 회 누적될 때 이를 경고 1 회로 전환한다.
④ 경고를 받은 후보자 또는 선거운동본부는 중앙선거관리위원회가 정한 방법으로 사과문을 게시해야 하며, 중앙선거관리위원회는 경고 조치가 내려졌음을 공지한다.
⑤ 주의 · 경고에 따른 벌칙은 아래와 같다.
1. 주의 - 벌칙 없음
2. 경고 1 회 - 선거운동기간 중 포스터 허용 장수와 벽보 허용장소를 50% 삭감
3. 경고 2 회 - 중앙선거관리위원회가 정한 기간 동안 모든 선거운동 금지
4. 경고 3 회 - 입후보 등록 취소

제 59 조【벌칙의 취소】① 경고를 받거나, 주의가 경고로 전환될 때 해당 선거운동본부의 선거운동본부장은 중앙선거관리위원회에 해당 징계에 대한 재심의를 요구할 수 있다. 재심의 요구가 있으면 중앙선거관리위원장은 지체 없이 중앙선거관리위원회를 소집하여 이를 심의하여야 한다.
② 벌칙의 취소는 중앙선거관리위원회 재적 과반수 출석과 출석 위원 3 분의 2 의 찬성으로 의결한다.

제 60 조【선거비용의 초과지출, 선거법 위반으로 인한 당선무효】① 제 57 조의 규정에 의하여 공고된 선거비용제한액을 초과지출 하였거나 허위로 영수증을 제출하여 중앙선거관리위원회의 감사에

적발된 경우 전체학생대의원회의의 심의를 거쳐 의결되면 그 후보자의 당선을 무효로 한다.
② 본 세칙의 위반 사실이 뒤늦게 밝혀져 중앙선거관리위원회로부터 경고 처분을 받아 누적 경고 횟수가 3 회 이상이 된 경우 전체학생대의원회의의 심의를 거쳐 의결되면 그 후보자의 당선을 무효로 한다.

제 6 절 투표

제 61 조【투표방법】① 선거는 기표방법에 의한 투표로 한다.
② 투표는 직접으로 하되, 1 인 1 표로 한다.
③ 투표를 함에 있어서는 선거인의 성명 및 기타 선거인을 추정할 수 있는 표시를 하여서는 아니 된다.
④ 투표용지와 투표함의 규격 및 투표용지의 봉함 · 보관 · 인계 그 밖에 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.
⑤ 선거인의 편리한 투표 참여 혹은 부재 중인 자의 투표 참여를 위하여 온라인, 모바일, 사전투표 등 특수한 투표 방법을 병행할 수 있다. 이에 관하여서는 중앙선거관리위원회가 정하거나 규칙에 따른다.
⑥ 제 5 항에 의한 선거가 이루어질 경우, 중앙선거관리위원회는 특수한 투표 방법을 선거 시행 7 일 전까지 모든 선거인에게 충분히 명시하고 이해시킬 의무가 있다.
⑦ 제 5 항에 의한 선거가 이루어질경우, 중앙선거관리위원회는 특수한 투표 방법에 참여 할 수 없는 선거인을 대비한 예비 투표소와 개표소를 운영할 의무가 있다.

제 62 조【투표용지의 후보자의 게재순위 등】① 투표용지에는 선거본부명 및 후보자의 성명을 표시하여야 한다.
② 후보자의 게재 순서는 모든 후보자 또는 그 대리인의 참여하에 중앙선거관리위원회가 후보자 등록 마감 후에 추첨하여 결정한다. 다만, 추첨개시시각에 후보자 또는 그 대리인이 참여하지 아니하는 경우에는 중앙선거관리위원장 또는 그가 지명한 자가 후보자를 대리하여 추첨할 수 있다.
③ 후보자 등록기간이 지난 후에 후보자가 사퇴 · 사망하거나 등록이 무효로 된 때라도 투표용지에서 그 선거본부명 및 성명을 말소하지 아니한다.

제 63 조【투표용지와 투표함의 작성】① 투표용지와 투표함은 중앙선거관리위원회가 선거일 전일까지 작성하며, 중앙선거관리위원장은 투표용지를 봉함하여 보관한다.
② 하나의 선거에 관한 투표에 있어서 한 장소에서 동시에 2 개의 투표함을 사용할 수 없다.
③ 투표용지에는 당해 중앙선거관리위원회의 결정이 정하는 바에 따라 중앙선거관리위원회의 청인을 날인하여야 한다. 이 경우 그 청인의 날인은 인쇄날인으로 갈음할 수 있다.
④ 투표용지와 투표함의 규격 및 투표용지의 봉함 · 보관 · 인계 그 밖에 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.

제 64 조【투표시간】① 투표소는 선거일 9 시에 열고 22 시에 닫는다. 다만, 마감할 때에 투표소에서 투표하기 위하여 대기하고 있는 선거인에게는 번호표를 부여하여 투표하게 한 후에 닫아야 한다.
② 투표를 개시하는 때에는 중앙선거관리위원장은 투표함 및 기표소내외의 이상 유무에 관하여 검사하여야 하며, 이에는 투표참관인이 참관하여야 한다. 다만, 투표개시시각까지 투표참관인이 참석하지 아니한 때에는 최초로 투표하러 온 선거인으로 하여금 참관하게 하여야 한다.

제 65 조【투표의 제한】① 선거인명부에 올라 있지 아니한 자는 투표할 수 없다.
② 선거인명부에 올라 있더라도 선거일에 선거권이 없는 자는 투표할 수 없다.

제 66 조【투표용지수령 및 기표절차】① 선거인은 자신이 투표소에 가서 투표참관인의 참관 하에 학생증(학생증이 없는 경우에는 관공서 또는 공공기관이 발행한 증명서로서 사진이 첨부되어 본인임을 확인할 수 있는 여권 · 운전면허증 또는 주민등록증)을 제시하고 본인임을 확인받은 후 선거인명부에 서명 · 날인 또는 무인하고 투표용지를 받아야 한다.
② 중앙선거관리위원장은 신분증명서를 제시하지 아니한 선거인에게 투표용지를 교부하여서는 아니 된다.
③ 선거인은 투표용지를 받은 후 기표소에 들어가 투표용지에 1 인의 후보자를 선택하여 투표용지의 해당란에 기표한 후 그 자리에서 기표내용이 다른 사람에게 보이지 아니하게 접어 투표참관인의 앞에서 투표함에 넣어야 한다.
④ 투표용지를 받은 후 그 선거인에게 책임이 있는 사유로 훼손 또는 오손된 때에는 다시 이를 교부하지 아니한다.
⑤ 같은 기표소 안에 2 인 이상이 동시에 들어갈 수 없다.
⑥ 투표용지의 날인 · 교부방법 및 기표절차 그 밖에 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.

제 67 조【기표방법】선거인이 투표용지에 기표를 하는 때에는 "(ㅅ)" 표가 각인된 기표용구를 사용하여야 한다.

제 68 조【투표참관】① 중앙선거관리위원장은 투표참관인으로 하여금 투표용지의 교부상황과 투표상황을 참관하게 하여야 한다.
② 중앙선거관리위원장은 원활한 투표관리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 투표참관인을 교대로 참관하게 할 수 있다.
③ 중앙선거관리위원장은 투표용지의 교부상황과 투표상황을 쉽게 볼 수 있는 장소에 투표참관인석을 마련하여야 한다.
④ 투표참관인은 투표에 간섭하거나 투표를 권유하거나 기타 어떠한 방법으로든지 선거에 영향을 미치는 행위를 하여서는 안 된다.
⑤ 중앙선거관리위원장은 투표참관인이 투표간섭 또는 부정투표 그 밖에 본 세칙의 규정에 위반되는 사실을 발견하고 그 시정을 요구한 경우에 그 요구가 정당하다고 인정하는 때에는 이를 시정하여야

한다.
⑥ 투표참관인은 투표소 안에서 사고가 발생한 때에는 투표상황을 촬영할 수 있다.
⑦ 각 선거운동본부원은 투표참관인이 될 수 있다.

제 69 조【투표의 비밀보장】① 투표의 비밀은 보장되어야 한다.
② 선거인은 투표한 후보자를 누구에게도 또한 어떠한 경우에도 진술할 의무가 없다.
③ 선거인은 자신이 기표한 투표지를 공개할 수 없으며, 공개된 투표지는 무효로 한다.

제 70 조【투표함 등의 봉쇄 · 봉인】① 중앙선거관리위원장은 투표소를 닫는 시각이 된 때에는 투표소의 입구를 닫아야 하며, 투표소 안에 있는 선거인의 투표가 끝나면 투표참관인의 참관 하에 투표함의 투입구를 봉쇄 · 봉인하여야 한다. 다만, 정당한 사유 없이 참관을 거부하는 투표참관인이 있는 때에는 그 권한을 포기한 것으로 본다.
② 잔여투표용지는 제 1 항의 규정에 의하여 봉인하여야 한다.

제 7 절 개표

제 71 조【개표관리】① 중앙선거관리위원회가 개표사무를 담당한다.
② 개표를 개시한 이후에는 개표소에 중앙선거관리위원회 당연직 위원의 과반수가 참석하여야 한다.

제 72 조【개표소】① 중앙선거관리위원회는 선거일 5 일 전까지 개표소를 공고하여야 한다. 다만, 천재 · 지변이나 기타 부득이한 사유가 있는 때에는 이를 변경할 수 있으며, 이 경우에는 즉시 공고하여야 한다.
② 중앙선거관리위원회는 2 개 이상의 개표소를 설치할 수 있다.
③ 2 개 이상의 개표소를 설치하는 때의 개표의 절차 및 방법 기타 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.

제 73 조【개표사무원】① 중앙선거관리위원회는 개표사무를 보조하게 하기 위하여 개표사무원을 둘 수 있으며, 투표 3 일 전까지 그 성명을 공고하여야 한다.
② 개표사무원은 공정하고 중립적인 자 중에서 위촉한다.

제 74 조【투표함의 개함】① 투표함을 개함하는 때에는 중앙선거관리위원장은 개표참관인의 참관 하에 투표함의 봉쇄와 봉인을 검사한 후 이를 열어야 한다. 다만, 정당한 사유 없이 참관을 거부하는 개표참관인이 있는 때에는 그 권한을 포기한 것으로 본다.
② 중앙선거관리위원장은 투표함을 개함한 후 투표수를 계산하여 해당 투표함이 있던 투표소의 선거인명부에 기재된 투표인 수와 대조하여야 한다.

제 75 조【개표의 진행】① 후보자별 득표수의 공표는 중앙선거관리위원장이 개표상황표에 의하여 하되, 출석한 중앙선거관리위원 전원은 공표 전에 득표수를 검열하고 개표상황표에 서명 · 날인하여야 한다. 다만, 정당한 사유 없이 개표사무를 지연시키는 위원이 있는 때에는 그 권한을 포기한 것으로 본다.
② 누구든지 제 1 항의 규정에 의한 후보자별 득표수의 공표 전에는 이를 보도할 수 없다. 다만, 중앙선거관리위원회가 제공하는 개표상황 자료를 보도하는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 개표절차 및 개표상황표의 서식 기타 필요한 사항은 당해 중앙선거관리위원회의 결정에 따른다.

제 76 조【무효투표】① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 한다.
1. 정규의 투표용지를 사용하지 아니한 것
2. 어느 란에도 표를 하지 아니한 것
3. 둘 이상의 란에 걸쳐서 표를 하거나 둘 이상의 란에 표를 한 것
4. 어느 란에 표를 한 것인지 식별할 수 없는 것
5. ㅅ표를 하지 아니하고 문자 또는 물형을 기재한 것
6. ㅅ표 외에 다른 사항을 기재한 것
7. 중앙선거관리위원회의 기표용구가 아닌 용구로 표를 한 것
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투표는 무효로 하지 아니한다.
1. ㅅ표가 일부분 표시되거나 ㅅ표 안이 메워진 것으로서 중앙선거관리위원회의 기표용구를 사용하여 기표를 한 것이 명확한 것
2. 한 후보자란에만 2 회 이상 기표가 된 것
3. 후보자란 외에 추가 기표가 되었으나 추가 기표된 것이 어느 후보자에게도 기표한 것으로 볼 수 없는 것
4. 기표한 것이 전사된 것으로서 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것
5. 인주로 오손되거나 훼손되었으나 정규의 투표용지임이 명백하고 어느 후보자에게 기표한 것인지가 명확한 것

제 77 조【투표의 효력에 관한 이의에 대한 결정】① 투표의 효력에 관하여 이의가 있는 때에는 중앙선거관리위원회는 재적위원 과반수의 출석과 중요의결요건의 의결로 결정한다.
② 투표의 효력을 결정함에 있어서는 선거인의 의사가 존중되어야 한다.

제 78 조【개표참관】① 중앙선거관리위원장은 개표참관인으로 하여금 개표소 안에서 개표상황을 참관하게 하여야 한다.
② 개표참관인은 투표구에서 송부된 투표함의 인계 · 인수절차를 참관하고 투표함의 봉쇄 · 봉인을 검사하며 그 관리상황을 참관할 수 있다.
③ 중앙선거관리위원장은 개표참관인이 개표내용을 식별할 수 있는 가까운 거리(1 미터 이상 2 미터 이내)에서 참관할 수 있도록 개표참관인석을 마련하여야 한다.

④ 중앙선거관리위원장은 원활한 개표관리를 위하여 필요한 경우에는 개표참관인을 교대하여 참관하게 할 수 있다.
⑤ 각 선거운동본부원은 개표참관인이 될 수 있다.

제 79 조【개표관람】① 누구든지 구획된 장소에서 개표상황을 관람할 수 있다.
② 중앙선거관리위원장은 일반관람인석에 대하여 질서유지에 필요한 설비를 하여야 한다.

제 80 조【투표지의 구분】개표가 끝난 때에는 투표구별로 개표한 투표지를 유효 · 무효로 구분하고, 유효투표지는 다시 후보자별로 구분하여 각각 포장하여 중앙선거관리위원장과 출석한 위원 전원이 봉인하여야 한다. 다만, 정당한 사유 없이 봉인을 거부하는 위원이 있는 때에는 그 권한을 포기한 것으로 본다.

제 81 조【투표의 무효처리】① 총 오차가 명부상 총 투표수 대비 3%가 넘을 때 투표는 무효가 된다.
② 총 오차가 상위 두 후보자의 표차보다 많은 경우 투표는 무효가 된다.

제 82 조【투표용지 · 선거인명부 등의 보관】중앙선거관리위원회는 투표용지와 선거인 명부 등을 당선 공고 후 30 일 동안 보관하여야 한다.

제 8 절 당선인

제 83 조【당선인의 결정 · 공고 · 통지】① 중앙선거관리위원회는 유효투표의 다수를 얻은 후보자를 당선인으로 결정하고, 이를 통지하여야 한다.
② 단일 후보자인 경우, 당선자는 유권자 수의 3 분의 1 이상의 찬성 및 투표자의 과반수의 찬성으로 결정한다.
③ 복수 후보자인 경우, 당선자는 유권자의 과반수의 투표와 투표자의 4 분의 1 이상의 지지를 획득한 최다 득표자로 한다. 단, 4 분의 1 이상의 지지를 획득한 후보자가 없을 때는 득표순위 상위 두 후보자로서 결선투표를 실시하여 당선을 결정한다.
④ 유권자의 유효 투표수가 과반수에 미치지 못한 경우 당해 중앙선거관리위원회는 재투표를 결정할 수 있다.

제 84 조【피선거권상실로 인한 당선무효 등】① 선거일에 피선거권이 없는 자는 당선인이 될 수 없다.
② 당선인이 임기개시 전에 피선거권이 없게 된 때에는 당선의 효력이 상실된다.
③ 당선인이 임기개시 전에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 당선을 무효로 한다.
1. 당선인이 제 1 항의 규정에 위반하여 당선된 것이 발견된 때
2. 당선인이 등록무효사유에 해당하는 사실이 발견된 때
3. 당선인이 제 57 조에 의해 당선 무효 결정을 받은 때

제 85 조【당선인결정의 착오시정】중앙선거관리위원회는 당선인결정에 명백한 착오가 있는 것을

발견한 때에는 선거일후 10 일 이내에 당선인결정을 시정하여야 한다.

제 9 절 재투표 및 재선거

제 86 조【재투표】다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 재투표를 실시한다.
1. 제 81 조의 규정에 의하여 투표가 무효처리 되었을 때
2. 제 83 조제 3 항의 규정에 따라 결선투표를 실시할 때

제 87 조【재선거】① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 때에는 재선거를 실시한다.
1. 후보자가 없는 때
2. 전체학생대의원회의 또는 중앙선거관리위원회에서 선거의 전부무효 결정이 있는 때
3. 당선인이 임기개시 전에 사퇴하거나 정후보와 부후보 모두 제적된 때
4. 당선인이 임기개시 전에 제 84 조제 2 항의 규정에 의하여 당선의 효력이 상실되거나 제 84 조제 3 항의 규정에 의하여 당선이 무효로 된 때
5. 단일 후보자가 당선되지 않는 등의 사유로 당선인이 없는 때
6. 무효 처리된 표의 수가 1 위 득표 선거본부에 기표한 사람의 수보다 많을 때

② 중앙선거관리위원회의 결성 이후 처음으로 시행된 선거에서 재선거 사유가 발생한 경우 반드시 1 회 이상의 재선거를 실시하여야 한다.
③ 중앙선거관리위원회에서 실시한 재선거에 입후보자가 없는 경우, 중앙선거관리위원회의 판단에 따라 추가 선거 업무 진행 여부를 결정할 수 있다.

제 88 조【선거의 연기】① 천재 · 지변 기타 부득이한 사유로 인하여 선거를 실시할 수 없거나 실시하지 못한 때에는 중앙선거관리위원장이 당해 중앙운영위원회와 협의하여 선거를 연기하여야 한다.
② 제 1 항의 경우 선거를 연기한 때에는 처음부터 선거절차를 다시 진행하여야 하고, 선거일만을 다시 정한 때에는 이미 진행된 선거절차에 이어 계속하여야 한다.
③ 중앙선거관리위원회의 행정적인 실수로 인하여 선거의 절차에 문제가 생긴 경우, 중앙운영위원회와의 협의를 거쳐 문제가 생긴 선거절차부터 다시 진행하여야 한다.
④ 제 1 항, 제 3 항의 규정에 의하여 선거를 연기하는 때에는 중앙선거관리위원장은 연기할 선거명과 연기사유 등을 공고하고, 지체 없이 학생들에게 공지하여야 한다.

제 7 장 규칙 제 · 개정

제 89 조【선거시행규칙】선거 시행에 관하여 세부적인 사항을 이 세칙에 부수되는 규칙으로 정할 수 있으며, 이를 선거시행규칙이라 한다.

제 90 조【발의 · 의결요건】① 각 선거시행규칙 제 · 개정안은 다음 각 호 중 하나에 따라 중앙운영위원회에 발의된다.

1. 중앙운영위원의 발의
2. 중앙선거관리위원회의 발의

② 각 선거시행규칙 제 · 개정은 중앙운영위원회의 일반의결요건에 따라 의결된다.